■ 카르텔 사건 형벌감면 신청 처리절차에 관한 지침 [별지 제1호서식] <개정 2026. 10. 16.>

카르텔 사건 형벌감면 신청서 [ ]사업자 [ ]개인

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

<table>
<tr><td rowspan="7">신청인
(공동
감면신청시
별지 기재)</td><td>사 업 자 명
(성명)</td><td colspan="2"></td><td>사 업 자
등록번호
(주민등록
번호)</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자 성명</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연 락 처</td><td>전 화 번 호</td><td></td><td>휴 대 폰</td><td></td></tr>
<tr><td>팩 스 번 호</td><td></td><td>이 메 일</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">실제 신고하는
자에 관한 사항</td><td>성명</td><td></td><td>근무부서</td><td></td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td></td><td>이메일</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">카르텔의
개요</td><td colspan="5">※ 다음 사항을 빠짐없이 기재하여 주시고, 상세 내용은 별지에 기재하여 주시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>카르텔 품목</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>카르텔의 내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>카르텔
참여사업자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>실제 회합에
참석한 사람</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>카르텔 기간</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>회합 일시 및
장소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>의사연락 및
회합의 방법</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>회합 횟수</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>카르텔 실행
여부 및 방법</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>증거자료
목록</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

카르텔 중단여부 및 관련증거 목록		
보정기간		
공동 감면신청시 기재사항	공동 감면신청 사유	[ ] 실질적 지배관계에 있는 계열회사 [ ] 분할 또는 영업양수도의 당사회사 ※ 해당 란에 √ 표시하고, 당해 사유에 관한 설명을 기재하신 후, 이를 입증할 수 있는 자료를 첨부하여 주십시오.
	공동 감면신청 요건 미충족시 감면신청인들간 순위	
형벌감면을 원하는 전현직 임직원	성명	※ 다수인 경우 별지에 기재하여 주시기 바랍니다.
	주민등록번호	
	주소	
	연락처	
외국정부·공정거래위원회 등 타 기관에의 감면신청 여부		
신청 이후 주의사항	1. 카르텔과 관련된 사실을 모두 진술하고, 관련 자료를 제출하는 등 해당 사건의 수사 및 재판이 끝날 때까지 성실하게 협조할 것 가. 형벌감면 신청자가 알고 있는 당해 카르텔과 관련된 모든 사실을 지체없이 진술할 것 나. 당해 카르텔과 관련하여 형벌감면 신청자가 보유하고 있거나 수집할 수 있는 모든 자료를 신속하게 제출할 것 다. 사실 확인에 필요한 공소청 또는 수사기관의 요구에 신속하게 답변하고 협조할 것 라. 형벌감면 신청자의 소속 임직원이 해당 사건의 수사와 형사재판(법정 출석 포함) 과정에서 지속적이고 진실하게 협조할 수 있도록 최선을 다할 것 마. 당해 카르텔 관련된 증거와 정보를 고의로 파기, 조작, 훼손, 은폐하지 아니할 것 바. 형사재판 확정 이전에 공소청의 동의 없이 형벌감면 신청 및 관련 사실을 제3자에게 누설하지 아니할 것(법령에 따라 공개 하거나 외국정부에 알리는 경우는 예외) 2. 제출된 자료가 허위가 아닐 것 3. 형벌감면 신청 후 즉시 또는 일정 기간 유예기간 경과 후 즉시 카르텔에 기한 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 의사표시와 그 사실을 확인할 수 있는 자료를 제출할 것 ※ 만일 위 주의사항을 어길 경우 감면신청에 따른 감면혜택을 받지 못 할 수 있습니다.	

서약사항	본인은 위 카르텔 사건에 관한 형벌감면을 신청함에 있어 본인이 카르텔에 가담하거나 관여한 사실을 자발적으로 인정하면서, 공소청과 수사기관의 이후 진행 절차에 적극 협조하고, 본인이 알고 있는 모든 사실을 숨김없이 사실대로 진술하며, 보유·관리하고 있거나 합리적으로 확보할 수 있는 관련 증거와 자료를 전부 제출할 것을 서약합니다. 이를 위하여 다음 사항을 성실히 이행하겠습니다. 1. 카르텔의 합의 내용, 성립 경위, 실행 과정, 참여자, 의사연락 및 회합의 내용 등 본인이 알고 있는 모든 관련 사실을 누락하거나 숨기지 아니하고 사실대로 구체적으로 진술하고, 관련된 모든 증거와 자료를 즉시 제출하겠습니다. 2. 공소청이 관계 법령에 따라 출석, 자료제출, 또는 사실확인 등을 요구하는 경우 및 수사기관이 관계 법령에 따라 출석, 자료제출 등을 포함한 일련의 수사절차에서 협조를 요구하는 경우 신속하고 성실하게 응하겠습니다. 3. 추가로 알게 된 사실이나 새로 발견·확보한 증거가 있는 경우에는 이를 지체 없이 알린 후 관련 자료를 제출하고, 이미 제출한 진술이나 자료가 사실과 다르거나 불완전하다는 사실을 알게 된 경우에는 이를 즉시 알리고 보완하겠습니다. 4. 카르텔과 관련된 증거나 정보를 파기·삭제·은닉·변조·훼손하거나 다른 사람에게 이를 지시 또는 권유하지 않겠습니다. 또한, 다른 카르텔 참여자 또는 사건 관계인에게 허위진술, 자료의 은닉·폐기 등을 요구하거나 권유하지 않겠습니다. 5. 공소청과 수사기관이 본인의 진술과 신청서를 포함한 자료 일체를 향후 상호 공유하고, 공소청은 이를 형벌감면 여부와 순위의 판단자료 등으로, 수사기관은 이를 수사자료 등으로 활용할 수 있으며, 필요시 법원, 공정거래위원회 등에 위 자료가 제출·공유될 수 있음을 확인합니다. ※ 만일 위 서약사항을 어길 경우 감면신청에 따른 감면혜택을 받지 못할 수 있습니다.

상기 본인은 위 카르텔 사건에 참여한 사업자(또는 개인)(으)로서 해당 사건의 수사 및 재판이 끝날 때까지 성실하게 협조할 것을 서약하며, 공소청 예규 제183호『카르텔 사건 형벌감면 신청 처리절차에 관한 지침』제3조에 의거 본 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신 청 인 (서명 또는 날인)

접수일시 : (공소청 중대범죄부 담당자 서명 또는 날인)

신청번호 : 2026 형벌감면(감면) － 00호

잠정순위 : (공소청 중대범죄부 담당자 서명 또는 날인)

위와 같이 접수함

공소청 중대범죄부 담당자 (서명 또는 날인)